유상 증자 및 신주 인수 계약

본 유상 증자 및 신주 인수계약(이하 "**본 계약(서)**")은 2025년 12월 29일자로 다음 당사자들 사이에서 체결되었다.

(1) 서울특별시 금천구 디지털로 130, 6층 613호(가산동, 남성프라자)에 본점을 두고 있는 주식회사 인스코비(이하 "**회사**");

(2) 서울특별시 영등포구 63로, 40, 9층 910호(여의도동, 라이프오피스텔)에 본점을 두고 있는 티디랜드마크조합1호(이하 "**투자자**");

이하 회사 및 투자자를 개별적으로 지칭할 경우 "**당사자**"라 하고, 총칭하여 "**당사자들**"이라 한다.

전 문

주식회사 셀루메드(이하 "**대상회사**")는 서울특별시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 에이스테크노타워9차)에 본점을 두고 기초 의약물질 제조업을 주된 사업으로 영위하는 회사이다.

회사는 본 계약 체결일 현재 대상회사의 발행주식 중 10,060,366주(지분율 14.8%)를 소유하고 있으며, 본 계약에 따라 대상회사의 경영권을 투자자에게 양도하고자 한다.

주식회사 티디랜드마크조합1호(이하 "투자자")는 본 계약에서 정한 조건에 따라 대상회사의 유상증자에 참여하여 신주를 인수함으로써 대상회사의 경영권을 취득하고자 한다.

이에 당사자들은 본 계약에서 정한 조건에 따라, 대상회사가 실시하는 유상증자에 참여하여 신주를 인수하는 거래(이하 "본건 거래")를 이행함에 있어 다음과 같이 합의한다.

제1조 용어의 정의

본 계약에서 사용되는 다음 용어는 본 계약에서 달리 명시적으로 규정된 경우를 제외하고 또는 문맥에 의하여 명백히 달리 해석되지 않는 한 아래와 같은 의미를 가진다.

"**기준 재무제표**"는 계약일 현재 관련 법령 및 회계처리기준에 따라 작성된 대상회사의 재무제표를 의미한다.

"**법령**"은 각 해당 시점에 있어 유효하게 시행 중이고, 법규성을 가지는 헌법, 법률, 조약, 협약, 명령, 규칙, 조례, 규정, 시행세칙, 기타 정부기관에 의하여 제정 및 시행된 모든 규정과 규칙 등을 의미한다.

"**법적 절차**"는 청구, 정부기관이나 분쟁조정기관에서 진행 중인 소송, 보전절차, 집행절차, 중재, 재판상 화해, 행정심판 절차, 조사, 청문 절차, 수사 기타 유사한 법적 절차를 의미한다.

"**경영권의 양도**"라 함은 거래종결일에 대상회사의 임시주주총회를 개최하여 투자자가 지정하는 이사 및 감사를 선임하고, 기존 이사 및 감사가 사임함으로써 대상회사의 경영권이 투자자에게 이전되는 것을 말한다.

"**부담**"은 사용, 의결권, 양도, 이익수령 또는 기타 소유권 행사에 대한 제한을 포함하여 완료여부를 불문한 담보권, 질권, 저당권, 유치권, 양도담보, 법정 담보권, 우선매수권 또는 해당 자산이나 권리의 처분이나 사용, 수익을 제한하는 압류, 가압류, 가처분, 판결, 결정, 중재판정, 계약, 양해사항 및 합의사항, 기타 여하한 성격의 법적 또는 사실적 부담을 의미한다.

"**거래종결**"이라 함은 제5조에서 정해진 개별 절차의 완료를 의미한다.

"**거래종결일**"은 제4조에서 정해진 개별 절차가 완료된 날을 의미한다.

"**영업일**"은 대한민국에서 시중은행이 영업을 위하여 개점한 날(즉, 대한민국의 토요일, 일요일이나 공휴일을 제외한 날)을 의미한다.

"**정부기관**"은 관계법령에 따라 본 계약의 당사자 또는 대상회사를 구속할 수 있는 권한이 있는 대한민국을 포함한 모든 국가의 정부, 광역 또는 기초 지방자치단체, 그 하위 행정기관 또는 국내외의 기타 정부기관, 사법기관, 공공기관, 감독기관(한

국거래소와 같이 법령에 근거한 자율감독기관을 포함함), 관청, 부, 국, 위원회와 기타 단체 또는 중재기관을 의미한다.

"**정부승인**"이라 함은, 관련 법령에 따라 요구되는 대상회사의 사업 운영에 필요한 정부기관의 허가, 인가, 동의, 면허, 승인, 증명, 자격, 사양, 등록 또는 정부기관에 대한 신고 등을 의미한다.

"**조세**"는 대한민국을 포함하는 모든 국가의 정부, 주(州), 자치기관(community), 시 또는 지방의 세금, 징수금, 부과금, 관세, 부담금, 수수료, 공제금 또는 원천징수세(전술한 세금과 관련하여 포함된 모든 벌금, 부과금, 비용 및 이자를 포함함)를 의미한다.

"**중대하게 부정적인 영향**"이라 함은 개별적 또는 전체적으로 대상회사의 사업, 재무상태, 부채, 자산 또는 사업운영 결과에 중대하게 부정적인 사실, 상황, 사건, 변경, 사정 또는 영향을 의미한다. 다만, 아래 사항은 해당 사항이 개별적으로 또는 다른 사항과 함께 중대하게 부정적인 영향을 구성하는 것으로 간주되지 않으며, 중대하게 부정적인 영향이 있었는지 또는 있을 것인지 여부를 판단함에 있어 고려하지 아니한다: (i) 일반 경제, 금융시장, 정치, 외교, 사업 또는 지정학적 상황의 변화, (ii) 법률, 정부명령이나 그의 해석의 변경, 회계기준, 요건이나 원칙의 변경으로부터 발생하거나 그에 기인하는 변화, 사정, 사유나 전개 상황, (iii) 대상회사가 영업을 운영하는 산업에서의 일반적이고 통상적인 변화 또는 전개 상황, (iv) 대상회사 증권의 가격이나 거래량의 변화, (v) 대상회사가 본인의 재무적 성과 또는 사업운영 결과에 관한 공표된 예측, 예산, 계획, 전망을 충족하지 못하는 것, (vi) 본 계약의 협상, 공표, 체결이나 이행, 거래종결 또는 본 계약에 의하여 예정된 대상회사의 조치로부터 발생하거나 그에 기인하는 변화, 사정, 사건 또는 전개 상황, (vii) 자연재해, 전염병, 테러리즘, 사보타지(태업), 군사적 조치, 전쟁(선포여부 불문) 또는 그의 확대나 악화로부터 또는 그에 기인하는 변화, 사정, 사건 또는 전개 상황, 또는 (viii) 거래종결 전에 회사에 의하여 또는 기타 다른 방법으로 치유된 영향 또는 변화.

"**중요계약**"이라 함은 본 계약 체결일 현재 유효한 대상회사가 당사자인 다음 각 호의 어느 하나와 같은 계약을 의미한다(각 호의 금액기준의 산정에 있어서는 대상회사가 1개 사업연도 동안 부담하거나 수취하는 총 지급금액/채무 또는 총 수령금액/채권 등 경제적인 부담 또는 효익의 합계를 기준으로 하며, 관련된 일련의 계약은 전체를 합산한 기준으로 본다).

1. 금 오억 원(₩500,000,000)을 초과하는, 매출 관련 계약을 포함한 상품 내지

용역 제공 계약, 구매계약, 자본적 지출을 요하는 계약, 자산의 매입 또는 처분에 관한 계약, 용역계약, 임대차계약, 사채의 발행, 금전의 대차 또는 보증채무에 관한 계약 및 파생거래에 관한 계약 또는 자산의 담보제공에 관한 계약 등 영업, 차입 및 재무 관련 계약 일체.

2. 단체협약, 임금협약 기타 이에 준하는 근로자 대표와의 일체의 계약.
3. 합병, 분할, 주식의 교환, 주식양수도, 영업양수도 기타 이에 준하는 조직개편과 관련된 계약.
4. 주주간계약 및 기타 대상회사가 부담하는 경제적인 부담이 금 [*]원을 초과하는 타인과의 투자, 손익, 매출, 비용이나 채무를 분담하는 내용의 제휴계약, 협력계약, 공동마케팅계약, 합작계약 또는 동업계약.
5. 특허권, 상표권, 실용신안권, 의장권, 저작권 및 기타 대상회사가 제공하였거나(license-out) 국내·외 회사들로부터 제공받은(license-in) 지식재산권의 라이선스 또는 기타 사용권한에 관한 계약.
6. (i) 회사 및 그 특수관계인, (ii) 대상회사의 특수관계인, 임원, 주주, 해당 임원 또는 주주의 특수관계인과의 계약 또는 동인들에게 혜택을 주기 위한 계약.
7. 경업금지, 경쟁금지 등 사업활동 및 영업활동의 전부 또는 일부를 제약하는 계약.
8. 그 외에 통상적인 영업과정에 따라 체결한 것이 아닌 계약.

"지식재산권"은 특허권, 상표권, 실용신안권, 디자인권, 컴퓨터프로그램 저작권을 포함한 저작권, 영업비밀, 상호, 회사명, 로고, 인터넷 도메인네임, 노하우에 대한 권리 및 전술한 내용과 같거나 유사한 효력 또는 성격을 갖는 권리를 포함하여 현재 진행중인 그러한 권리의 등록 출원 및 그러한 권리의 등록 또는 연장을 신청할 수 있는 권리를 포함하여 등록여부를 불문하고 대상회사가 대상회사의 사업과 관련하여 관련 계약에 따라 사용하거나 허여된 모든 지식재산권을 의미한다.

"통상적인 영업과정" 또는 **"통상적인 영업활동"**은, 대상회사가 영업을 계속함에 있어서 일상적으로 행하는 영업범위 내의 사무이면서 대상회사 경영에 중요한 영향을 주지 않는 통상의 업무로서, 과거의 통상적인 사업과정에 양적, 질적 및 빈도의 측면에서 부합하고 법적으로 적법한 사업활동을 의미한다.

"특수관계인"은 「상법 시행령」 제34조 제4항에 따른 특수관계인을 의미한다.

"필요적 승인"은, 어느 당사자 또는 대상회사에 대하여, 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 당해 당사자 또는 대상회사가 받거나 완료해야 하는 정부승인 또는 제3자(정부기관 제외)의 동의, 승인 또는 제3자에 대한 사전협의 또는 사전통지를 의미한

다.
"**회계기준**"은 대상회사에 적용되는 일반기업회계기준을 의미한다

제2조 유상 증자 및 신주 인수

(1) 대상회사는 2026년 1월 22일까지 관계법령 및 정관에 따라 금 **백육십구억구천구백구십구만구천백십원 (₩16,999,999,110)** 규모의 제3자배정 유상증자를 실시하며, 투자자는 동 유상증자에 참여하여 발행되는 신주 전부를 인수하기로 한다.

(2) 유상증자의 구체적인 조건(신주 발행가액, 발행주식수 등)은 대상회사의 이사회 결의 및 관련 법령에 따라 결정하되, 당사자 간의 합의를 반영한다.

제3조 총 거래대금 및 지급방법

(1) 본 계약에서 정한 조건에 따라 투자자가 대상회사에 지급해야 할 총 대금은 총금 **백육십구억구천구백구십구만구천백십원 (₩16,999,999,110)** 으로 하며, 그 내역은 다음과 같다.

1. 유상증자 신주 인수대금: 금 **백육십구억구천구백구십구만구천백십원 (₩16,999,999,110)**

(2) 투자자는 제2조에 따라 2026년 1월 22일까지 대상회사가 지정하는 주금납입계좌(광주은행 / 1107-021-882329 / (주)셀루메드)로 신주 인수대금 금 **백육십구억구천구백구십구만구천백십원 (₩16,999,999,110)**을 지급한다.

제4조 거래의 종결

(1) 본건 거래의 종결(이하 "**거래종결**")은 제5조의 거래종결 선행조건이 모두 충족(또는 면제)되는 것을 전제로, 유상증자 납입이 수행되며, 유상증자 납입이 완료된 날을 거래종결일로 본다.

(2) 유상증자 납입은 2026년 1월 22일에 투자자가 제3조에 따라 신주 인수대금을

납입하고 대상회사가 관련 절차를 이행함으로써 완료된다.

(3) 당사자들은 2026년 3월 말에 개최예정인 대상회사의 정기주주총회에서 투자자가 지정하는 이사 및 감사를 선임하는 안건이 결의되도록 상호 협력한다. 투자자가 선임할 이사 및 감사 명단을 2026년 1월 31일까지 회사에 서면으로 통지한다. 당사자들은 경영진 변경에 따른 등기 및 정관 변경 절차에 필요한 서류 일체를 상호 협조하여 준비한다.

제5조 거래종결의 선행조건

(1) 회사의 본 계약상 거래종결의무는 투자자에 의하여 다음 각 호의 조건이 모두 성취되는 것(또는 회사에 의하여 포기되는 것)을 그 선행조건으로 한다.

1. 제6조에 따른 투자자의 진술 및 보장에 있어서 위반사항이 없어야 한다.
2. 본 계약에 따라 투자자가 거래종결일까지 이행하여야 하는 확약사항을 포함한 본 계약상 의무 및 조건들이 중요한 점에서 모두 이행되고 준수되어야 한다.
3. 본건 거래를 제한하거나 금지하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령 기타 조치가 존재하지 아니하여야 한다.
4. 본건 거래에 필요한 모든 필요적 승인이 취득되어야 한다.

(2) 투자자의 본 계약상 거래종결의무는 회사에 의하여 다음 각호의 조건이 모두 성취되는 것(또는 투자자에 의하여 포기되는 것)을 그 선행조건으로 한다.

1. 제5조에 따른 회사의 진술 및 보장에 있어서 위반사항이 없어야 한다.
2. 본 계약상 거래종결일까지 이행되어야 하는 회사의 의무가 모두 이행되어야 한다.
3. 본건 거래를 제한하거나 금지하는 법원 기타 정부기관으로부터의 판결, 명령 기타 조치가 존재하지 아니하여야 한다.
4. 본건 거래에 필요한 모든 필요적 승인이 취득되어야 한다.
5. 대상회사의 유상증자에 필요한 이사회 결의 및 관련 법적 절차가 적법하게 완료되어야 한다.

(3) 당사자들은 거래종결을 위해 최선의 노력을 다하며, 본 계약상 의무를 성실히 이행한다. 회사는 계약 체결일부터 거래종결일까지 대상회사가 통상적인 사업활동에 따라 운영되도록 합리적인 노력을 다한다.

(4) 대상회사는 거래종결일 전 투자자의 사전 서면 동의 없이 다음 행위를 할 수 없다.

1. 자본금의 증감(본 계약에 따른 유상증자 제외)
2. 주식 또는 관련 증권의 발행
3. 합병, 분할, 영업양수도 등 구조조정
4. 금 십억 원(₩1,000,000,000) 이상의 자산 양도 또는 양수
5. 금 십억 원(₩1,000,000,000) 이상의 차입 또는 채무 부담
6. 주주 배당 또는 특수관계인과의 거래
7. 금 오억 원(₩500,000,000) 이상의 중요 계약 체결, 변경, 해지
8. 정관 변경
9. 고액 급여 지급 또는 주요 임직원 변경
10. 기타 대상회사의 재무상태나 사업에 중대한 영향을 미치는 사항

(5) 유상증자 대금 납입 이후 회사 및 대상회사는 대상회사의 모든 금 십억 원(₩1,000,000,000) 이상의 자금집행 내역을 매주 투자자에게 보고한다.

제6조 회사의 진술과 보장

(i) 본 계약 또는 공개목록에 기재된 사항, (ii) 본건 거래와 관련하여 투자자 또는 그 대리인들에게 제공된 자료, 문서 또는 정보, 질의에 대한 회신에 공개된 사항을 제외하고,

(1) 회사는 투자자에게 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 해당 조항에서 특정한 일자로 명시한 경우에는 그 일자 현재) 다음 각 사항이 진실되고 정확함을 진술 및 보장한다.

1. 회사는 대한민국 법령에 의하여 설립된 법인이다.
2. 회사는 대상회사에 관하여 등재된 법적이고 실질적인 최대주주이다. 회사는 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 대상회사에 대하여 경영권을 보유하고 있다.
3. 회사는 본 계약의 체결 및 이행에 필요한 권한, 능력 및 자격을 가지고 있다. 본 계약은 회사에 의하여 적법하게 체결되었고, 회사에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행할 수 있는 유효하고, 구속력이 있는 의무를 구성한다.
4. 회사에 의한 본 계약 체결 및 이행은, (i) 회사에게 적용되는 법령 또는 정부 승인에 위반되지 않고, (ii) 중요계약의 위반 또는 불이행 사항이 되지 않으

며, (iii) 회사의 본 계약의 체결 및 이행을 제한하거나 이에 장애가 되는 법적 절차는 존재하지 아니한다.

5. 회사는 투자자가 본 계약 체결과 관련하여 합리적으로 요청한 회사 및 대상회사에 관한 중요한 정보를 대부분 공개하였고, 회사가 투자자에게 제공한 모든 자료는 중요한 측면에서 사실과 다른 내용을 포함하지 아니하였다.

(2) 회사는 투자자에게 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 본 조에서 특정한 일자를 명시한 경우에는 그 일자 현재) 대상회사에 관하여 다음 각 사항이 진실되고 정확함을 진술 및 보장한다.

1. 대상회사는 (i) 대한민국 법령에 따라 적법하게 설립되었고 유효하게 존속하며, (ii) 사업을 수행하는데 필요한 모든 법상 능력 및 자격을 가지고 있다.
2. 회사에 의한 본 계약 체결의 및 이행은, (i) 대상회사의 정관 또는 기타 설립문서의 규정 또는 (ii) 대상회사에 적용되는 관련 법령 또는 정부승인에 위반되지 아니하며, (iii) 대상회사가 체결한 중요계약에 위반되지 않는다.
3. 대상회사의 기준 재무제표는 회계기준에 따라 작성되었으며, 그 기간 동안의 대상회사의 재무상태 및 대상회사의 운영성과를 누락 없이 적정하게 표시하고 있다.
4. 대상회사는 회계기준에 따라 작성된 기준 재무제표(주석 포함)에 공개할 것이 요구되는 미이행 채무(우발채무 및 부외부채 포함)을 보유하고 있지 않다.
5. 계약일 이후 대상회사의 사업은 계속 법인으로 유지되도록 정상적이고 통상적인 영업과정으로 운영되고 있으며, 신규투자, 담보제공, 영업양수도, 이익배당, 영업과 무관한 행위 등 통상적인 영업과정에서 벗어나는 행위를 하지 아니하였다.
6. 대상회사는 그 사업을 영위함에 있어 사업, 개인정보, 약관규제, 인사노무, 환경, 산업안전보건, 공정거래, 지식재산권 등 제반 관련 법령을 준수하고 있고, 법령위반으로 인한 책임을 부담하지 않고 있다.
7. 대상회사에 관하여 계약일 이후 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였다. 또한, 대상회사는 계약일 이후 본 계약 체결일 전까지 대상회사에 중대하게 부정적인 영향이 발생할 수 있는 중요계약의 체결 내지 변경사실은 없다.
8. 대상회사에 대하여 대상회사에 대하여 해산, 청산 또는 파산 내지 회생절차, 기업구조조정촉진법에 의한 채권금융기관 공동관리절차, 채권은행협의회 운영협약상 공동관리절차, 사전공동관리절차 또는 기타 이와 유사한 구조조정절차가 진행되려 하고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니하며, 대상회사의 발행어음 혹은 수표가 부도 처리되거나 대상회사가 금융기관의 신용

등급 평가 등에 따라서 부실징후기업으로 지정되거나 부실위험이 있는 것으로 평가된 바 없다.

9. 대상회사는 (i) 소유하거나 사용하고 있는 자산에 대하여 적법한 소유권을 가지고 있거나 임차권 기타 적법한 사용권을 가지고 있다. (ii) 대상회사가 소유한 자산은, 대상회사가 어떠한 부담도 설정되지 않은 상태로 소유하고 있다.

10. 대상회사는 (i) 적법하게 기한 내에 모든 중요한 납세신고를 하였고, (ii) 법률상 납부하여야 하는 조세를 모두 납부하였으며, (iii) 법률상 원천징수를 하여야 하는 모든 세금을 원천 징수하여 이를 기한 내에 적법하게 납부하였다. 대상회사는 본 계약 체결일 현재 세무조사가 계속 중이거나 조사 시점을 통지받은 바 없다.

11. 대상회사는 관련 법률상 가입이 요구되는 모든 보험에 가입하고 있으며, 대상회사가 가입한 보험계약은 모두 유효하고 보험계약의 해제사유 또는 미납중인 보험료가 존재하지 않는다

12. 대상회사는 중요계약상 의무를 중요한 점에서 준수하였으며, 회사에 의한 본 계약의 체결 및 이행은 대상회사의 영업에 중대한 지장을 초래할 만한 중요계약의 위반, 의무불이행, 기한의 이익 상실, 해제, 해지 또는 취소를 초래하지 않는다. 대상회사는 중요계약의 위반, 의무불이행, 기한의 이익 상실, 해제, 해지 또는 취소를 초래할 수 있는 사유나 사정은 존재하지 아니하고, 중요계약의 상대방 당사자로부터 중요계약의 위반, 의무불이행, 기한의 이익 상실, 해제, 해지 또는 취소를 통지 또는 고지 받은 사실이 없다. 중요계약의 상대방 당사자들은 중요계약상 의무를 중요한 점에서 준수하고 있다.

13. 대상회사는 인사·노무와 관련한 모든 관련법령, 대상회사의 규정 및 계약을 준수하고 있으며 이에 따른 임직원에 대한 임금, 각종 수당, 상여금, 퇴직금 등 임직원에게 지급할 의무가 있는 금원 일체를 모두 적법하게 지급하였고 임직원에게 지급할 퇴직금과 관련한 법정 충당금을 적정하게 적립하고 있으며 근로시간, 휴일, 휴가, 기타 복리후생 등의 모든 근로조건을 준수하고 있다.

14. 대상회사는 사업을 영위하는데 필요한 지식재산권에 관해 적법한 소유권 또는 사용권을 가지고 있고, 이들 지식재산권에는 어떠한 부담도 설정되어 있지 아니하다.

15. 대상회사는 현재 사업을 영위함에 있어 대기, 수질, 폐기물, 소음, 해양 등 환경 및 유해물질 관리와 관련된 법령을 중요한 점에서 준수하고 있고, 위 법령을 준수하기 위하여 중대한 자본적 지출이 요구되지 아니하며, 위 법령을 위반했음을 이유로 정부기관 또는 제3자로부터 통지를 받은 바 없고, 위 법령을 위반했음을 이유로 대상회사에 대하여 우려되는 소송, 청구, 중재,

조사 또는 기타 법적 또는 행정 상의 법적 절차는 존재하지 아니한다.

16. 대상회사가 특수관계인과 체결한 계약 및 특수관계인과의 거래는 특수관계가 없는 제3자와의 계약 또는 거래에서와 같은 공정한 조건으로 체결되고 그에 따라 이행되었다.
17. 대상회사는 거래종결일 현재 각 거래처와의 계약 등의 관계에 있어 손해배상, 부당이득, (연대)보증채무, 위약금(벌), 채무불이행 등 그 명칭에 관계없이 거래처로부터 위와 같은 청구를 받게 될 수 있는 원인사실이 존재하지 아니한다.

제7조 투자자의 진술과 보장

투자자는 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(단, 본 조에서 특정한 일자를 명시한 경우에는 그 일자 현재) 자신에 관하여 다음 각 사항을 진술 및 보장한다.

1. 투자자는 대한민국 법률에 따라 적법하게 설립되어 유효하게 존속하는 조합으로, 본 계약을 체결하고 이행할 수 있는 법률적 능력과 권한을 가지고 있다.
2. 본 계약은 투자자에 의하여 적법하게 체결되었고, 투자자에 대하여 본 계약의 조건들에 따라 집행할 수 있는 투자자의 유효하고, 구속력이 있는 의무를 구성한다.
3. 투자자에 의한 본 계약 체결 및 이행은, (i) 투자자에 적용되는 법령 또는 정부승인에 위반되지 않고, (ii) 투자자의 조합 규약에 위반되지 않으며, (iii) 중요계약의 위반 또는 불이행 사항이 되지 않으며, (iv) 투자자의 본 계약의 체결 및 이행을 제한하거나 이에 장애가 되는 법적 절차는 존재하지 아니한다.

제8조 확약사항

(1) 본 계약의 규정에 따라 각 당사자는 거래종결 이전 또는 이후에, (i) 본 계약에 예정된 본건 거래를 완수하고, 유효하게 하는데 필요한 조치 및 사항을 취하거나 이행하고 또는 취해지거나 이행되도록 합리적인 노력을 기울이며, (ii) 본 계약에 예정된 본건 거래를 종결하는데 필요한 서류 및 증서를 작성하고, (iii) 이를 위하여 상호 성실하게 협력하기로 상대방에게 확약한다.

(2) 당사자들은, 각 거래종결일 전에 (i) 본 계약에 기재된 당사자의 진술 또는 보장

이 부정확하게 되는 사유가 발생하는 경우, 또는 (ii) 당사자가 본 계약에 따라 준수하거나 충족시켜야 하는 확약, 조건 또는 합의사항을 준수하지 못하거나 충족시키지 못하는 경우 상대방 당사자에게 이를 즉시 통지하여야 한다. 단, 이와 같은 통지는 진술, 보장 또는 확약의 변경 또는 위반의 시정 또는 조건의 충족으로 간주되지 아니한다

제9조 계약의 해제

(1) 거래종결 전에 다음 각 호의 어느 하나에 정한 사유가 발생하는 경우에 한하여 본 계약은 즉시 해제될 수 있다. 본 조의 목적상 회사는 하나의 당사자로 본다.

1. 당사자들이 서면으로 합의하는 경우
2. 상대방 당사자가 본 계약상 진술 및 보장, 합의 또는 확약사항 또는 의무사항을 중대하게 위반하고, 해제당사자에 의한 서면 시정요구를 받고도 십(10) 영업일 이내에 위반사항을 완전히 시정하지 못한 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있다(위반사항의 성격상 치유가 불가능한 경우에는 시정요구가 필요하지 아니함). 다만, 해제당사자에 의한 서면 시정요구를 받고 십(10)영업일 이내에 위반사항을 시정할 수 없는 사항의 경우에는 양 당사자가 협의하여 시정기간을 연장할 수 있다.
3. 상대방 당사자에 대하여 파산, 회생, 청산, 기타 이와 유사한 절차가 개시되거나 상대방 당사자가 지급정지 또는 지급불능상태가 된 경우, 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있다.
4. 정부기관이 거래종결을 금지하는 조치를 취하고, 이러한 조치가 최종적인 것으로서 절차상 더 이상 다툴 수 없는 경우, 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있다.

(2) 본 계약이 해제되는 경우, 본 계약은 효력을 상실한다. 다만, 제1조, 제8조 내지 제11조 기타 본 계약에서 명시적으로 또는 그 성질상 해제 이후에도 존속하는 것으로 예정된 조항들은 계속 그 효력을 유지한다.

(3) 본 계약의 해제는 본 계약의 해제 이전에 본 계약의 위반으로 인하여 당사자가 부담하는 책임에는 영향을 미치지 아니한다.

(4) 본 조에 따라 본 계약이 해제되는 경우, 각 당사자는 본 계약의 체결 전후로 본

건 거래와 관련하여 상대방으로부터 제공받은 모든 서류 및 자료와 본건 거래에 관계된 기타 모든 서류 및 자료를 해당 상대방에게 반환하거나, 또는 이를 폐기하여야 한다.

(5) 본 계약은 거래 종결 후 해제되지 아니한다. 다만, 본 계약이 중요내용이 사실과 다르게 회사의 고의 또는 중대한 과실에 의하여 체결된 경우 투자자는 본 계약을 해제할 수 있다.

제10조 손해배상

(1) 본 조가 규정하는 조건과 제한을 전제로, 회사가 본 계약에서 규정하고 있는 회사의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무를 위반 또는 불이행하고 그 위반 또는 불이행이 시정 불가능하거나 또는 투자자가 서면으로 그 시정을 요구한 날로부터 십(10)영업일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우, 회사는 투자자에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

(2) 본 조가 규정하는 조건과 제한을 전제로, 투자자는 본 계약에서 규정하고 있는 투자자의 진술 및 보장, 확약 기타의 의무를 위반 또는 불이행하고 그 위반 또는 불이행이 시정 불가능하거나 또는 회사가 서면으로 그 시정을 요구한 날로부터 십(10)영업일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우, 투자자는 회사에게 발생한 손해를 배상하여야 한다.

제11조 기타

(1) 각 당사자는 본 계약에서 명시적으로 달리 규정하고 있는 경우를 제외하고, 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 발생하는 모든 경비와 비용 및 조세, 공과금 등을 각자 부담한다.

(2) 본 계약에 따른 통지, 요구, 요청, 동의, 기타 연락은 서면으로 하여야 하고, 다음 주소로 또는 일방 당사자가 상대방 당사자에 통지하여 지정한 주소로 등기우편이나 배달증명우편 또는 국제적 인지도가 있는 상업서류 송달회사를 통해 이루어져야 한다. 본 계약에 따른 모든 통지는 다른 당사자에게 도달한 때에 효력이 발생하며, 다른 명백한 증거가 없는 한 (i) 등기우편 또는 수령확인증이 송부되는 배달증명우편에 의하여 전달되는 경우에는 송부된 것을 수령한 날, (ii)

인편 또는 인지도가 있는 상업서류 송달회사에 의해 전달되는 경우에는 전달된 것을 수령한 날에 각각 도달한 것으로 본다.

회사: 주식회사 인스코비

주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 6층 613호 (가산동, 남성프라자)

이메일: bmd@inscobee.com

투자자: 티디랜드마크투자조합 1호
주 소: 서울특별시 영등포구 63로, 40, 9층 910호(여의도동, 라이프오피스텔)

(3) 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다.

(4) 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁의 해결은 서울중앙지방법원을 전속적 관할법원으로 하는 소송절차에 의한다.

(5) 본 계약은 본건 거래에 대한 당사자들 사이의 최종적이고 완전한 합의를 구성하며, 이에 명시된 사항을 제외하고는 본건 거래와 관련하여 당사자들 사이에 어떠한 합의도 존재하지 아니한다. 본 계약의 체결로 본건 거래와 관련한 본 계약 체결일 이전의 당사자들 사이의 모든 구두 또는 서면 합의는 효력을 상실한다.

(6) 본 계약의 어느 규정(문장, 문구 또는 그 일부를 포함)이 무효이거나 집행이 불가능하게 되는 경우에도 다른 규정의 효력 또는 집행가능성에 영향을 주지 아니하며, 무효, 위법 기타 집행 불가능한 규정들은 당사자들이 별도의 조치를 취하지 않는 경우에도 그 조항의 원래 내용과 취지에 가능한 근접하면서도 무효, 위법 기타 집행 불가능하지 않은 내용으로 대체된다.

(7) 본 계약은 당사자들의 사전서면 합의에 의하지 아니하고는 수정, 개정, 또는 변경될 수 없다.

(8) 일방 당사자에게 요구되는 의무 이행은 상대방 당사자가 서명 또는 적법하게 날인한 서면 포기서에 의해서만 포기가 가능하고, 그러한 포기는 그에 기재된 특정 의무에 대해서만 해당된다. 어느 일방 당사자가 상대방 당사자에 의한 본 계약의 규정 위반을 포기하더라도, 이는 본 계약의 동일한 규정의 추후 위반 또

는 다른 규정의 위반에 대한 포기로 간주되지 아니한다.

(9) 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

(10) 당사자들은, 본 계약의 체결 사실, 그 내용 기타 본 계약과 관련된 사항, 본 건 거래를 위한 과정에서 상대방 당사자로부터 제공받은 정보를 제3자(당사자들에게 본 계약과 관련하여 자문을 제공하는 변호사, 회계사 및 기타 전문가를 제외함)에게 공개하지 아니하기로 한다. 단, 각 당사자가 필요한 인·허가 또는 신고의무 이행, 증거 제출 기타 관계법령, 정부기관의 명령 등에 의하여 공개하는 경우는 예외로 한다.

이상의 합의사실을 증명하기 위하여 당사자들은 본 계약서를 2부 작성하여 각 당사자가 서명 또는 기명날인 후 그 원본을 각 1부씩 보관하기로 한다.

회사

주식회사 인스코비

서울 금천구 디지털로 130, 6층 613호 (가산동, 남성프라자)

대표이사 유인수 (인)

대상회사

주식회사 셀루메드

서울 금천구 디지털로 130, 4층 402호 (가산동, 남성프라자)

대표이사 유인수 (인)

투자자

티디랜드마크투자조합 1호

서울특별시 영등포구 63로, 40, 9층 910호(여의도동, 라이프오피스텔)

대표이사 진광현 (인)